2026년도 제37회 공인중개사 부동산세법 누적식 모의고사 (제3회)

박문각 평택학원	031-691-1972	시험시간	30분	시험일자	26.07.18	담당 : 이혁 교수님

1. 지방세기본법상 서류의 송달에 관한 설명으로 틀린 것은? 필 27

① 교부에 의한 서류 송달의 경우에 송달할 장소에서 서류를 송달 받아야 할 자를 만나지 못하였을 때에는 그의 사용인으로서 사리를 분별할 수 있는 사람에게 서류를 송달할 수 있다.
② 납세관리인이 있을 때에는 고지와 독촉에 관한 서류는 그 납세관리인의 주소 또는 영업소에 송달한다.
③ 기한을 정하여 납세고지서를 송달하였더라도 서류가 도달한 날부터 10일이 되는 날에 납부기한이 되는 경우 지방자치단체의 징수금의 납부기한은 해당 서류가 도달한 날부터 14일이 지난 날로 한다.
④ 서류송달을 받아야 할 자의 주소 또는 영업소가 분명하지 아니한 경우에는 서류의 주요 내용을 공고한 날부터 14일이 지나면 서류의 송달이 된 것으로 본다.
⑤ 연대납세의무자에게 납세의 고지에 관한 서류를 송달할 때에는 연대납세의무자 모두에게 각각 송달하여야 한다.

2. 다음 중 부과권의 제척기간과 징수권의 소멸시효에 대한 설명으로 틀린 것은?(단, 사기나 기타 부정행위는 없는 것으로 한다) 필 22

① 납세자가 법정신고기한까지 지방세 과세표준신고서를 제출하지 아니한 경우 지방세 부과의 제척기간은 7년이다.
② 부담부증여를 원인으로 취득하는 경우로서 법정신고기한까지 과세표준신고서를 제출하지 않은 경우 지방세 부과의 제척기간은 10년이다.
③ 2026년분 재산세 납세의무는 2031년 5월 31일까지 지방자치단체가 부과하지 아니하면 소멸한다.
④ 5천만원 이상인 국세의 징수를 목적으로 하는 국가의 권리는 10년 동안 행사하지 않으면 소멸시효가 완성된다.
⑤ 부과권의 제척기간에는 중단 또는 정지가 없다.

3. 다음은 가산세에 대한 설명이다. 틀린 것은? 필 18

① 취득세 납세의무자가 신고를 하지 아니하고 매각하는 경우에는 산출세액에 100분의 80에 해당하는 금액을 가산한 금액을 세액으로 하여 보통징수한다.
② 양도소득세의 경우 예정신고와 관련하여 가산세가 부과된 경우에는 확정신고와 관련한 가산세를 부과하지 아니한다.
③ 종합부동산세는 무신고가산세는 부과되지만 과소신고가산세가 부과되는 경우는 없다.
④ 취득세를 신고기한 내 납부를 하지 아니한 경우 1일 22/100,000에 해당하는 납부지연가산세가 부과된다.
⑤ 등록면허세의 경우 신고기한 내 신고를 하지 아니한 경우라도 납부를 한 경우에는 신고하고 납부한 것으로 보아 신고불성실 가산세를 부과하지 아니한다.

4. 다음은 취득세 과세대상에 대한 설명이다. 이 중 취득세가 과세 되지 않는 것은? 필 36

① 과점주주인 자가 주식을 취득함으로써 지분이 증가한 경우
② 증여에 의한 건축물의 무상취득
③ 선박의 건조
④ 토지의 사실상 지목변경으로 가액이 증가한 경우
⑤ 토지의 매립, 간척

5. 다음은 취득세에 대한 설명이다. 옳은 것은? 필 69

① 등기 등록의 관서의 장은 취득세가 납부되지 아니하였거나 납부부족액을 발견하였을 때에는 다음 달 30일까지 납세지를 관할하는 시장 군수에게 통보하여야 한다.
② 재산권과 그 밖의 권리의 취득 이전에 관한 사항을 공부에 등기하거나 등록하려는 경우에는 취득일로부터 60일 이내에 취득세를 신고하고 납부하여야 한다.
③ 부동산을 취득한 경우 취득세는 납세의무자의 주소지 관할 시 군에 신고하고 납부하여야 한다.
④ 취득세는 취득일로부터 60일이 되는 때 납세의무가 성립하는 조세이다.
⑤ 고급주택,골프장 또는 고급오락장용 건축물을 증축 개축 또는 개수한 경우와 일반건축물을 증축 개축 개수하여 고급주택 또는 고급오락장이 된 경우에 그 증가되는 경우에 그 증가되는 건축물 가액에 대하여 해당 중과세율을 적용한다. 필 66

6. 취득세 비과세에 관한 설명이다. 틀린 것은? 필 47

① 국가 지방자치단체 또는 지방자치단체조합에 귀속 또는 기부채납을 조건으로 한 부동산의 취득은 비과세 한다.
② 임시흥행장 공사현장사무소 등 존속기간이 1년을 초과하지 않는 임시건축물(사치성 재산 포함)의 취득은 비과세 한다.
③ 주택법에 따른 공동주택의 개수(건축법상 대수선 제외)로 인한 취득 중 개수로 인한 취득당시 시가표준액이 9억원 이하인 주택과 관련된 개수로 인한 취득은 비과세 한다.
④ 국가 등에 귀속 등의 반대급부로 국가 등이 소유하고 있는 부동산 및 사회기반시설을 무상으로 양여 받거나 기부채납 대상물의 무상 사용권을 제공 받는 경우에는 취득세를 부과한다.
⑤ 대한민국 정부기관의 취득에 대하여 과세하는 외국정부의 취득의 경우 취득세를 부과한다.

7. 다음은 취득세 납세의무에 대한 설명이다. 틀린 것은?

① 과밀억제권역내 공장 신 증설의 경우 공장을 신 증설한 자와 공장의 소유자가 다른 경우에는 소유자에게 중과세율을 적용하여 취득세를 부과한다. 필 66

② 부동산등기법에 따라 채권자대위권에 의한 등기신청를 하려는 채권자는 납세의무자를 대위하여 취득세를 신고납부할 수 있다. 이 경우 지방자치단체의 장은 납세의무자에게 그 사실을 즉시 통보하여야 한다. 필 44

③ 취득세 중과세율 적용시 주택수를 계산할 때 주택으로 재산세를 과세하는 오피스텔은 해당 오피스텔을 소유한 자의 주택수에 가산한다. 필61

④ 비상장 법인 설립 시 발행하는 주식을 취득함으로써 과점주주가 된 때에는 해당 법인의 부동산 등을 취득한 것으로 보지 아니한다. 필 38

⑤ 사촌형이 동생의 채무를 부담하는 부담부증여로 취득한 경우에는 전체를 무상으로 취득한 것으로 본다.필 42

8. 다음은 과세표준에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

① 취득세 과세표준은 취득 당시가액으로 한다. 다만, 연부취득의 경우 매회 사실상 지급되는 금액을 과세표준으로 한다. 필 53

② 주택에 대한 종합부동산세 과세표준은 전국의 주택의 공시가격을 합한 금액에서 9억원을 공제한 금액으로 한다. 필 116

③ 양도소득세 과세표준은 양도가액에서 필요경비, 장기보유특별공제, 양도소득기본공제를 차감한 금액이다.필 148

④ 공동주택의 경우 재산세 과세표준은 과세기준일 현재 공주택가격에 공정시장가액비율을 곱한 금액으로한다.필 96

⑤ 임차권 설정등기를 말소하는 경우 등록면허세 과세표준은 건수를 과세표준으로 한다. 필 78

9. 지방세법상 취득세에 대한 설명이다. 틀린 것은?

① 토지의 지목변경으로 가액이 증가한 경우 취득세 신고를 하지 않고 매각하는 경우에도 중가산세 규정을 적용하지 아니한다. 필 70

② 납세의무자가 신고기한까지 취득세를 시가인정액 또는 시가표준액으로 신고한 후 지방자치단체의 장이 세액을 경정하기 전에 그 시가인정액 또는 시가표준액을 수정신고한 경우에는 과소신고가산세를 부과하지 아니한다. 필 70

③ 부동산을 부담부증여로 취득한 경우에는 취득일로부터 3개월 이내 신고하고 납부하여야 한다. 필 69

④ 토지를 취득한 자가 취득한 날로부터 1년 이내에 그에 인접한 토지를 취득한 경우에는 그 전.후의 취득에 관한 토지의 취득을 1건의 토지 취득으로 보아 면세점 여부를 판단한다. 필 71

⑤ 고급오락장의 경우 표준세율과 중과기준세율의 100분의 400을 합한 세율을 적용한다. 필 63

10. 다음은 등록면허세의 부과징수에 관한 내용으로 틀린 것은?

① 같은 등록에 관계되는 재산이 둘 이상의 지방자치단체에 걸쳐 있어 등록면허세를 지방자치단체별로 부과할 수 없을 때에는 물건 소재지별 시가표준액 비율로 나누어 계산한다. 필 77

② 등록면허세는 지방세로서 도세 및 구세에 해당한다.

③ 취득세 제척기간이 경과한 물건의 등기 등록의 경우 등록당시가액과 취득당시가액 중 높은 금액을 과세표준으로 한다. 필 77

④ 채권금액에 의하여 과세표준을 정하는 경우에 일정한 채권금액이 없을 때에는 채권의 목적이 된 것 또는 처분제한의 목적이 된 금액을 그 채권금액으로 본다.필 78

⑤ 부동산 등기에 대한 등록면허세 납세지는 부동산 소재지이나 그 납세지가 분명하지 아니한 경우에는 등록관청 소재지로 한다. 필 77

11. 다음 등록면허세에 대한 설명이다. 옳은 것은 몇 개인가?

㉠ 부동산 등기에 대한 등록면허세액이 6000원 미만인 때에는 징수하지 아니한다. 필79

㉡ 대도시에서 할부금융업을 영위하는 법인 설립에 따른 법인등기를 하는 경우 그 세율은 표준세율의 100분의 300으로 중과세한다. 필 79

㉢ 등록면허세 납부세액이 있는 경우 납부세액의 100분의 20에 해당하는 지방교육세가 부가세로 부과된다.

㉣ 지방자치단체의 장은 조례로 정하는 바에 따라 세율을 부동산 등기에 대한 표준세율의 100분의 50의 범위에서 가감할 수 있다. 필 79

㉤ 임차권의 말소등기에 대한 등록면허세 세율은 월 임대차금액의 1,000분의 2이다. 필 79

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

12. 지방세법상 재산세 과세대상에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 재산세 과세대상인 건축물의 범위에는 주택을 포함한다. 필 84

② 주택에 대한 토지와 건물의 소유자가 다를 경우 해당 주택의 토지와 건물의 가액을 합한 과세표준에 주택의 세율을 적용한다. 필 98

③ 납세의무자가 해당 지방자치단체의 관할구역에 2개 이상의 주택을 소유하고 있는 경우 그 주택의 가액을 모두 합한 금액을 과세표준으로 하여 주택의 세율을 적용한다. 필 98

④ 주택의 부속토지의 경계가 명백하지 아니한 경우 그 주택의 바닥면적의 20배에 해당하는 토지를 주택의 부속토지로 한다. 필 98

⑤ 토지와 주택에 대한 재산세 과세대상은 종합합산과세대상, 별도합산과세대상 및 분리과세대상으로 구분한다. 필 84

13. 다음 중 재산세에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 주택과 분리과세대상 토지 별도합산대상토지와 종합합산대상토지의 경우 비례세율을 적용하지 아니하고 초과누진세율을 적용한다. 필 97

② 고급주택의 경우 중과세하지 아니하고 1/1,000 ~ 4/1,000 4단계 초과누진세율을 적용한다. 필 97

③ 토지란 지적공부의 등록대상이 되는 토지와 그 밖에 사용되고 있는 사실상의 토지를 말한다. 필 84

④ 관계 법령에 따라 허가 등을 받아야 함에도 불구하고 허가 등을 받지 않은 경우로서 사실상 현황에 따라 재산세를 부과하면 오히려 재산세 부담이 낮아지는 경우에는 공부상 등재현황에 따라 재산세를 부과한다.필 83

⑤ 지방자치단체의 장은 법령이 정하는 요건을 모두 충족하는 납세의무자가 1세대 1주택의 재산세액의 납부유예를 그 납부기한 3일전까지 신청하는 경우 이를 허가할수 있다. 이 경우 납부유예를 신청한 납세의무자는 그 유예할 주택 재산세에 상당하는 담보를 제공하여야 한다. 필 106

14. 재산세에 관한 설명 중 옳은 것은 모두 몇 개 인가?

㉠ 재산세를 납부하는 경우 그 재산세액(도시지역분은 제외)의 100분의 20에 해당하는 지방교육세를 부과한다.
㉡ 군사시설보호구역 중 통제보호구역 안에 있는 토지(전답 과수원 대지는 제외)는 재산세가 비과세 된다.필 101
㉢ 공시가격이 6억원인 주택의 경우 재산세 세부담상한은 전년도 납부세액의 100분의 150이다. 필 104
㉣ 재산세 물납을 허가하는 부동산의 가액은 과세기준일 현재 시가에 의한다 필 105
㉤ 소방분지역자원시설세의 경우 재산세에 나란히 적어 고지되는 경우 물납 과 분납이 가능하다. 필 103

① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

15. 지방세법상 재산세에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 과세기준일은 매년 7월 1일이다. 필 103

② 주택의 정기분 납부세액이 50만원인 경우 세액의 2분의 1은 7월 16일부터 7월 31일까지, 나머지는 10월 16일부터 10월 31일까지를 납기로 한다.

③ 토지의 정기분 납부세액이 20만원인 경우 조례에 따라 납기를 7월 16일부터 7월 31일까지로 하여 한꺼번에 부과 · 징수 할 수 있다.

④ 토지 외의 재산에 대한 재산세는 건축물,주택,선박 및 항공기로 구분하여 과세대상 물건마다 각각 한 장의 납세고지서로 발급하거나 물건의 종류별로 한 장의 고지서로 발급할 수 있다.

⑤ 지방자치단체의 장은 재산세의 납부세액이 250만원을 초과하는 경우 법령에 따라 납부할 세액의 일부를 납부기한이 지난날부터 2개월 이내에 분납하게 할 수 있다. 필 105

16. 다음은 종합부동산세에 관한 설명이다 옳지 않은 것은?

① 1세대 1주택 공동명의의 경우에도 9월 16일부터 9월 30까지 1세대 1주택 단독명의로 신청할 수 있다. 필 116

② 1주택을 여러사람이 공동으로 소유한 경우 지분이 가장 높은 자가 소유한 것으로 본다. 필 116

③ 토지분 재산세 납세의무자로서 별도합산대상토지의 공시가격을 합한 금액이 80억원인 자는 종합부동산세를 납부할 의무가 없다. 필 115

④ 혼인으로 인하여 1세대 2주택이 된 경우 혼인한 날로부터 10년간은 각각 1세대 1주택으로 본다. 필 113

⑤ 건축물의 1세대 1주택자는 주택의 공시가격을 합한 금액에서 12억원을 공제한 금액에 공정시장가액비율을 곱한 금액으로 한다. 필 116

17. 다음 중 종합부동산세에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 종합합산대상 토지의 재산세로 부과된 세액이 세부담상한을 적용받은 경우 그 상한을 적용받은 세액을 종합부동산세액에서 공제한다. 필 120

② 1세대가 일반 주택과 합산배제 신고한 임대주택을 각각 1채씩 소유한 경우 해당 일반주택에 그 주택 소유자가 실제 거주하지 않더라도 1세대 1주택자에 해당한다. 필 116

③ 법인(공익법인아님)이 2주택을 소유한 경우 27/1,000의 세율을 적용한다. 필 118

④ 1세대 1주택(단독명의)에 해당하는 경우 주택분 종합부동산세 계산시 연령에 따른 세액공제와 보유기간에 따른 세액공제가 중복되는 경우 공제율 합계 100분의 80범위에서 중복하여 적용할 수 있다. 필 116

⑤ 납세의무자가 3주택 이상을 보유한 경우 해당 연도 납부할 주택에 대한 총세액상당액이 직전 연도에 주택에 대한 총세액의 100분의 150을 초과하는 경우에는 그 초과하는 세액에 대하여는 이를 없는 것으로 본다.필 120

18. 다음은 주택, 상업용 건축물 및 토지를 보유하고 있는 거주자 다합격씨가 2026년에 납부해야 할 재산세와 종합부동산세에 대한 설명이다. 가장 <u>잘못된</u> 설명은? 필 124

① 주택의 경우 재산세 납부기한은 납부세액의 1/2은 7월 16일부터 7월 31일까지 나머지 1/2은 9월 16일부터 9월 30일까지 종합부동산세는 12월 1일부터 12월 15일까지 납부하여야 한다.

② 별도합산 대상 토지의 경우 재산세는 시 군 구별로 소유자별 합산과세 하지만 종합부동산세는 전국의 토지를 소유자별로 합산하여 과세한다.

③ 분리과세대상 토지를 보유한 경우에는 재산세는 부과하지만 종합부동산세는 부과하지 아니한다.

④ 주택의 경우 재산세는 시 군내 소재하는 주택별로 각각 과세하지만 종합부동산세의 경우 전국의 주택을 소유자별로 합산하여 과세한다.

⑤ 상업용 건축물에 대한 종합부동산세의 과세기준일은 2026년 6월 1일이며, 2026년 12월 1일부터 12월 15일까지 납부하여야 한다.

19. 종합부동산세에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 토지에 대한 종합부동산세는 국내에 소재하는 토지에 대하여 종합합산과세대상과 별도합산과세대상으로 구분하여 과세한다. 필 117

② 종합부동산세 납세의무자가 비거주자인 개인으로서 국내사업장이 없고 국내원천소득이 발생하지 아니하는 1주택을 소유한 경우 그 주택 소재지를 납세지로 정한다.필 121

③ 납세자에게 부정행위가 없으며 특례제척기간에 해당하지 않는 경우 원칙적으로 납세의무성립일로부터 7년이 지나면 종합부동산세를 부과할 수 없다.

④ 종합부동산세 납부세액이 250만원을 초과하는 경우 납부기한이 지난 후 6개월이내 분할 납부할 수 있다

⑤ 종합부동산세는 부과징수가 원칙이며 납세의무자의 선택에 의하여 신고납부도 가능하다. 필 121

20. 다음은 소득세법에 대한 설명이다. 틀린 것은? 필 126

① 양도소득은 종합소득, 퇴직소득과 합산하지 않고 구분하여 과세한다.

② 소득세법상 과세기간은 원칙적으로 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

③ 비거주자는 국외자산 양도 시 소득세 납세의무가 있다.

④ 국외자산 양도시 납세의무자는 국내에 5년 이상 주소를 두거나 거소를 둔 자를 말한다.

⑤ 거주자의 소득세 납세지는 그 주소지로 한다. 다만, 주소지가 없는 경우에는 그 거소지로 한다.

21. 소득세법상 거주자의 주택 임대소득의 비과세 및 총수입금액에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 주택은 상시 주거용으로 사업을 위한 주거용이 아님) 필 127

① 임대하는 국내 소재 1주택의 비과세 여부 판단시 가액은 「소득세법」상 기준시가 9억원을 기준으로 판단한다.

② 「소득세법」상 기준시가 5억원인 국외 소재 1주택을 임대하는 경우에는 비과세된다.

③ 본인과 배우자가 각각 국내 소재 주택을 소유한 경우, 이를 합산하지 아니하고 각 거주자별로 주택임대소득 비과세 대상인 1주택 여부를 판단한다.

④ 국내 소재 3주택을 소유한 자가 받은 주택임대보증금의 합계액이 4억원인 경우, 그 보증금에 대하여 법령에서 정한 산식으로 계산한 금액을 총수입금액에 산입한다.

⑤ 해당 과세기간의 주거용 건물 임대업을 제외한 부동산 임대업에서 발생한 결손금은 그 과세기간의 종합소득과세표준을 계산할 때 공제한다.

22. 「소득세법」상 양도소득의 과세대상 자산을 모두 고른 것은 몇 개인가?(거주자가 국내 자산을 양도한 것으로 가정함) 필 135

㉠ 지역권 ㉡ 광업권 ㉢ 등기되지 않은 부동산임차권 ㉣ 법인의 주식 등을 소유하는 것만으로 시설물을 배타적으로 이용하거나 일반이용자보다 유리한 조건으로 시설물이용권을 부여받게 되는 경우 그 주식 등 ㉤ 토지 건물 부동산에 관한 권리와 분리하여 양도하는 영업권

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

23. 다음은 양도소득세에 관한 설명이다. 틀린 것은?

① 부인 甲이 남편 乙에게 이혼시 위자료를 부동산으로 대신 지급한 경우에는 사실상 유상이전에 해당하므로 이에 대하여는 甲에게 양도소득세가 과세된다.필 137

② 다가구주택을 구획된 부분별로 양도하지 아니하고 하나의 매매단위로 양도하는 경우에는 그 전체를 하나의 주택으로 본다. 필174

③ 동일 연도에 토지를 양도하여 발생하는 양도차손은 지상권을 양도하여 발생하는 양도소득금액에서 공제받을 수 있다. 필 157

④ 법령에 따른 고가주택이 주택과 주택 외의 부분으로 복합되어 있는 경우 주택부분의 면적이 주택 이외의 부분의 면적보다 큰 경우에는 전체를 주택으로 본다. 필 174

⑤ 고가주택이란 양도당시 실지거래가액의 합계액이 12억원을 초과하는 주택을 말한다. 필 174

24. 「소득세법」상 양도소득세의 양도에 해당하는 것은? 필 137

① 법원의 확정판결에 의하여 신탁해지를 원인으로 소유권이전등기를 하는 경우

② 매매원인 무효의 소에 의하여 그 매매사실이 원인무효로 판시되어 환원될 경우

③ 소유자산을 경매·공매로 인하여 자기가 재취득하는 경우

④ 이혼으로 인하여 혼인 중에 형성된 부부공동 재산을 「민법」 제839조의2에 따라 재산분할하는 경우

⑤ 양도담보로 이전된 부동산을 채무불이행으로 인하여 변제에 충당한 경우

25. 1세대가 국내에 소재하는 1주택(등기되어 있으며, 고가주택은 아님)을 양도한 경우로서 양도소득세가 비과세 되는 경우는? 필 177

① 취득당시 조정대상지역의 주택으로서 3년 보유하고 그 보유기간 중 1년 거주한 경우

② 부산광역시에 소재하는 주택을 양도한 경우로서, 양도일부터 2년 6개월 전에 세대전원이 「해외이주법」에 따른 해외이주로 출국한 경우

③ 대전광역시에 소재하는 주택을 1년 동안 보유하고 6개월 동안 거주하던 중 양도한 경우로서, 기획재정부령이 정하는 근무상의 형편으로 다른 시로 이사한 경우

④ 광주광역시에 소재하는 주택을 양도한 경우로서, 양도일로부터 5년 전에 2년 동안 해외거주를 필요로 하는 근무상의 형편으로 세대전원이 출국한 경우

⑤ 「임대주택법」에 의한 건설임대주택을 1년 전에 취득하여 양도한 경우로서, 해당 건설임대주택의 임차일로부터 해당 주택의 양도일까지의 거주기간이 7년인 경우

이혁 교수님 세법 단모 3회 - 26.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	③	③	⑤	②	⑤	②	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	①	③	④	②	②	⑤	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	④	⑤	⑤					